



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO FORTUNA
AULA 13

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Processo de Execução e Cumprimento de Sentença

1. Liquidação
2. Cumprimento provisório.
3. Ritos – Cumprimento de pagar quantia.
4. Cumprimento de pagar alimentos:
5. Cumprimento em face da Fazenda Pública
6. Cumprimento obrigação de fazer, não fazer e entregar

Tema: Processo de Execução e Cumprimento de Sentença

1. Títulos executivos extrajudiciais – processo autônomo de execução.
2. Títulos executivos extrajudiciais.

Liquidação [revisando – aula 3]

- Em se tratando de título judicial, a legislação brasileira admite, excepcionalmente, que o juiz profira decisão/sentença reconhecendo a existência da obrigação de pagar quantia (o an debeat), mas sem especificar o seu valor (o quantum debeat).
- Decisão/sentença líquida é aquela em que a definição de sua extensão não depende de atividade cognitiva complementar do juiz.
- Por outro lado, se, para a definição do valor, for necessária a complementação da atividade jurisdicional já prestada, com a realização de perícia/avaliação ou produção de novas provas para valoração e definição do valor devido, a decisão/sentença será ilíquida e será necessária a prévia liquidação.

LIQUIDAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL

- O CPC fala em “liquidação de sentença”. No entanto, além da sentença, é possível liquidar qualquer pronunciamento ilíquido, seja ele a própria sentença, seja acórdão, seja decisão.
- Obs. são permitidos pedidos genéricos: ações universais quando não for possível individualizar o bem; quando não for possível, desde logo, estabelecer as consequências do ato ou fato; quando a determinação do pedido depender de ato praticado pela parte contrária

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

Obrigações liquidáveis.

- Obrigações de pagar quantia previamente afirmadas em pronunciamento judicial (ex vi iudex), que reconheceu, expressamente, o dever de pagar (an debeat), sem, contudo, definir a extensão (valor) da obrigação (quantum debeat).
- Obrigações por quantia que não foram previamente afirmadas no título executivo judicial, nos casos em que o dever de indenizar derive diretamente da legislação

- Ex1. art. 302 do CPC – a parte responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.
- Ex2. cumprimento provisório de sentença, que, em razão da superveniente decisão do recurso tornando sem efeito o título, perde objeto.

Obrigações de pagar quantia que a lei impede a prolação de sentença genérica pelo juiz e, com isso, a própria liquidação. – juizados especiais cíveis da Lei 9.099/1995 (art. 38, parágrafo único).

- – Não sendo possível a afirmação do valor devido na própria ação de conhecimento, deve o magistrado fixá-lo por equidade ou, não sendo ainda possível, extinguir o procedimento (art. 51, II, da Lei 9.099/1995) para que a parte repropõe a demanda pelo rito comum

Meros cálculos.

- A decisão/sentença não indica, expressamente, o valor devido.
- Todavia, já dá parâmetros para, por meio de meros cálculos aritméticos, o próprio credor definir tal quantia.
- Nesses casos, a sentença não é ilíquida. É quantificável, porque o próprio credor pode, independentemente de qualquer nova atividade cognitiva (participação) do juiz, promover o cálculo aritmético do valor.
- Basta que o credor, ao dar início ao cumprimento de sentença, apresente a memória de cálculo prevista no art. 524 do CPC.
- Art. 509 § 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

NATUREZA DA LIQUIDAÇÃO.

- A liquidação é uma **atividade de conhecimento complementar** da fase anterior em que restou reconhecida (por lei ou decisão judicial) a obrigação de pagar quantia.
- Prevista no último capítulo do Título I (Processo de Conhecimento), imediatamente antes do Título II (Cumprimento de Sentença).
- Minoritariamente, há quem defenda ser ação.
- Majoritariamente – procedimento incidental ao processo de conhecimento, sem a natureza de nova ação, até porque, ordinariamente, encerrado por decisão interlocutória que fixa o valor devido

Natureza da decisão em liquidação

- Decisão interlocutória – fixa o valor da obrigação na liquidação e tem natureza declaratória, não criando (constituindo) ou impondo (condenação) a obrigação.

Recurso

- Tratando-se de decisão interlocutória o pronunciamento que fixa o valor devido é atacável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC,
- Se no julgamento da liquidação declarar a inexistência de valor a executar (reconhecimento da prescrição, liquidação zerada etc.), o pronunciamento tem natureza de sentença (art. 203, § 1º, do CPC) e, como tal, vai ser atacado por apelação.

Aula 4

Honorários.

Considerando ser uma fase distinta, surge o debate relativo ao cabimento de honorários na liquidação, e usualmente se admite sua existência.

- A jurisprudência formada no Código anterior condicionava a condenação no ônus da sucumbência à existência de litígio na liquidação – ou seja, debate acerca do quantum debeatur.
- STJ haverá honorários “somente se houver litígio” no procedimento liquidatório (AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe de 27.04.2020).

COMPETÊNCIA

- A liquidação se dá nos próprios autos da ação em que foi reconhecida (pela lei ou pelo juiz) a existência da obrigação de pagar quantia (sem autonomia procedimental). Trata-se de competência funcional e, como tal, absoluta, tendo regência pelo art. 64 do CPC.

O art. 516, parágrafo único, do CPC possibilita ao credor optar pelo cumprimento de sentença perante o juízo do domicílio do executado ou onde se encontram bens sujeitos à expropriação, casos em que a remessa dos autos ao juízo competente será requerida ao juízo da condenação.

- Prevalece o entendimento que tal dispositivo não se aplica ao caso em questão.

Procedimento autônomo de liquidação. □ EX: sentença penal condenatória transitada em julgado, cujos danos sofridos pelas vítimas ou sucessores podem ser diretamente liquidados no cível, para fins de cumprimento do título judicial (art. 515, VI, do CPC), sem necessidade de ação de conhecimento para reconhecimento da obrigação do dever de indenizar, que é efeito da própria condenação penal (art. 91, I, do Código Penal).

□ Competência: juízo cível que seria competente para a própria ação de conhecimento caso ela fosse necessária.

- O réu (liquidado) será citado para responder no prazo de 15 dias (arts. 515, § 1º, e 516 do CPC).
- Apesar da aparente natureza de ação da liquidação autônoma, a compreensão é de que o pronunciamento final do juiz que fixa o valor devido (ao que se seguirá a fase de cumprimento de sentença) tem natureza de decisão interlocutória – como tal, agravável (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

LEGITIMIDADE PARA LIQUIDAÇÃO

Em regra, o interesse para liquidar é do autor, para que possa ter início o cumprimento de sentença e a satisfação de seu crédito.

- No entanto, o art. 509 é expresso ao afirmar que a liquidação poderá ocorrer “a requerimento do credor ou do devedor”

□ o réu também tem o direito de pagar.

- “liquidação às avessas”, dando início ao procedimento para definir, desde logo, o valor devido, para que possa realizar o pagamento (inclusive diminuindo os encargos do inadimplemento) ou eventual compensação, se existir outra obrigação de pagar entre as partes
- o art. 526 do CPC, ao tratar do cumprimento de sentença, estabelece que é “lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido”.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO CONCOMITANTES

- O art. 509, § 1º, do CPC estabelece que quando, na mesma decisão, houver uma parte líquida e outra ilíquida, é possível dar andamento ao feito em relação aos dois capítulos da decisão, simultaneamente.

LIMITES À LIQUIDAÇÃO E A FIDELIDADE AO TÍTULO

- regra da fidelidade da liquidação ao título executivo: art. 509 § 4º **Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.**

OBS Pegadinhas:

□ Inexiste violação da regra da fidelidade quando o magistrado, na liquidação ou no cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e sua extensão (STJ, AgInt no AREsp 1.281.209/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe de 03.02.2020). Todavia, a liquidação não pode ir além, aquém ou fora do título, sob pena de violação do art. 509, § 4º, do CPC.

□ Na omissão do título executivo, pode perfeitamente o juiz aplicar **correção monetária e juros de mora**, nos termos dos arts. 404 e 406 do CC, pois são devidos por expressa disposição legal, independentemente de pedido (art. 322, § 1º, do CPC). Nesse sentido é a Súmula 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omissa o pedido inicial ou a condenação”.

□ honorários de sucumbência omitidos na sentença, o art. 85, § 18, do CPC exige ação autônoma para cobrança. Não pode o juiz inseri-los na fase de liquidação, embora o possa até o julgamento da causa (art. 322, § 1º, do CPC).

□ não há violação da regra da fidelidade, se a sentença indica uma forma de liquidação e, posteriormente, quando da efetiva liquidação, procede-se de outra forma.

□ Súmula 344 do STJ: “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”. Isso, porque a constatação de qual é a forma de liquidação necessária (por arbitramento ou procedimento comum) depende das particularidades probatórias do caso, as quais, muitas vezes, só podem ser constatadas no curso da liquidação.

PROCEDIMENTOS LIQUIDATÓRIOS

CPC - dois modelos de liquidação de sentença: liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC) e liquidação por procedimento comum (art. 511 do CPC). De um modo geral é o grau de indeterminação do valor ou o grau de cognição judicial que será necessário para a definição do quantum que definem o procedimento.

Se **não houver indeterminação alguma (grau zero)**, não será necessária a liquidação, pois o credor pode promover o cumprimento de sentença mediante mera apresentação de cálculos (art. 509, § 2º, do CPC).

Se **o grau de indeterminação for leve**, sendo necessário valorar elementos probatórios já constantes do processo para fins de fixação do valor devido (v.g., fazendo avaliação de bens reconhecidos como danificados no título), promover-se-á a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC).

se o **grau de indeterminação for mediano**, necessitando considerável carga cognitiva do juiz para definição do valor devido – inclusive com colheita de provas novas não valoradas na fase anterior , promover-se-á a liquidação por procedimento comum.

Se o **grau de indeterminação for elevado**, havendo necessidade de “liquidação subjetiva e objetiva” – o que acontece no processo coletivo (arts. 103, parágrafos, e 95/97 do CDC) □ liquidação imprópria.

Sentença genérica □ demonstrar a que a pessoa se enquadra na situação fática e comprovar o montante.

Liquidação por arbitramento

Utiliza-se a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC) quando:

- determinado pela sentença;
- estipulado pelas partes; ou
- exigido pela natureza do objeto da liquidação (art. 509, I).
- **O procedimento da liquidação por arbitramento é bipartido.**

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

□ Se essa documentação – após o exercício do contraditório, por certo – puder ter formado a convicção do magistrado, então o perito será desnecessário e o juiz liquidará a decisão com base nessa documentação juntada pelas partes.

□ Se o juiz não entender possível decidir apenas com base nessa documentação, então haverá a nomeação de um perito para, mediante seu laudo, fixar o quantum.

Conforme o Tema 871 do STJ, na liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais necessários para apuração do valor devido. Uma vez definido que já há a dívida, seria antijurídico impor ao credor mais esse ônus para tutela do seu direito, carreando-se o encargo a quem não tem razão.

Liquidação por procedimento comum

Utiliza-se a liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC) quando há necessidade de **alegar e provar fato novo** cuja cognição judicial seja necessária para fixação do valor devido (art. 509, II, do CPC).

Essa prova dos fatos se dará por meio de uma nova fase cognitiva (posterior à que culminou com a sentença ilíquida), que seguirá o procedimento comum – por isso, inclusive, a mudança de nomenclatura, não mais sendo aquela utilizada no CPC/1973 (“liquidação por artigos”).

LIQUIDAÇÃO ZERADA OU SEM DANO

- Doutrina e jurisprudência reconhecem a possibilidade de, na liquidação, ser definido que nada é devido.
- Liquidado o dano moral derivado de uma sentença penal condenatória por furto, pode o juiz da liquidação entender que, apesar do ilícito reconhecido no título (an debeatur), inexistente ofensa à honra ou à personalidade, fixando dano zero.

LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA

Dispõe o art. 512 do CPC que “a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópia das peças processuais pertinentes”.

Pegadinhas

- 1) recurso com efeito suspensivo → cumprimento não se inicia
 - 2) recurso sem efeito suspensivo → cumprimento pode ser iniciado
 - 3) Sentença transitada em julgado e agravo da decisão de liquidação → cumprimento definitivo.
- Se no agravo foi concedido efeito suspensivo → nem cumprimento provisório.

COISA JULGADA

A decisão que julgar a liquidação e fixar o valor devido, apesar de interlocutória, fará coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC (que fala em “decisão de mérito”, não em sentença).

Consequências:

- 1) não se pode reabrir a discussão sobre o quantum (excesso de liquidação) na fase de cumprimento, salvo nas hipóteses de nulidade da intimação para o procedimento e inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1º, I e III, e § 12, do CPC); e,
- 2) para afastar a coisa julgada, a parte poderá se valer da ação rescisória, porém apenas nas hipóteses do art. 966 do CPC.

Coisa julgada e liquidação zerada.

Tratando-se de liquidação zerada há precedente do STJ estabelecendo que o procedimento deverá ser extinto sem análise do mérito se restar “impossibilitada a demonstração do dano sem culpa de parte a parte”

→ o pronunciamento extintivo não será acobertado pela coisa julgada por não ser de mérito, o que vai permitir a reformulação do pedido para oportuna apuração do dano com apresentação de provas.

Bloco 2

Disposições gerais.

COMPETÊNCIA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA:

art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Disposições gerais.

COMPETÊNCIA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA:

art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Casuística ▯ **O cumprimento de sentença, mesmo que referente exclusivamente a honorários,** processar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, ainda que o feito

no qual foi proferida a sentença em que fixada a verba honorária tenha tramitado perante juízo de vara especializada, salvo se outro for o juízo escolhido pelo exequente. (STJ, Informativo Edição Extraordinária 22, 2ª Turma, Processo em segredo de justiça/2025)

- Ainda que a sentença seja proferida por uma vara especializada de família, será essa – e não a vara cível – a competente para a execução dos honorários fixados na ação, salvo se o advogado optar por outro juízo, nos termos do parágrafo único do art. 516,

Legitimidade

- □ título executivo judicial
- Art. 513 § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

Intervenção de Terceiros.

- IDPJ

Cumprimento provisório.

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

§ 4º A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

Inciso I – responsabilidade objetiva pelo risco proveito

Caução e sua dispensa. Art. 520 IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Dispensa - Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

- I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
- II - o credor demonstrar situação de necessidade;
- III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
- IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.]

CAUÇÃO: é exigida sempre que houver:

- Alienação de propriedade.
- Transferência de posse.
- Levantamento em dinheiro.

O juiz exigirá caução idônea e suficiente, nestas hipóteses.

Dispensa de caução:



Cumprimento provisório e impugnação. Art. 520 § 1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do [art. 525](#).

Cumprimento provisório, multa e honorários. Art. 520 § 2º A multa e os honorários a que se refere o [§ 1º do art. 523](#) são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

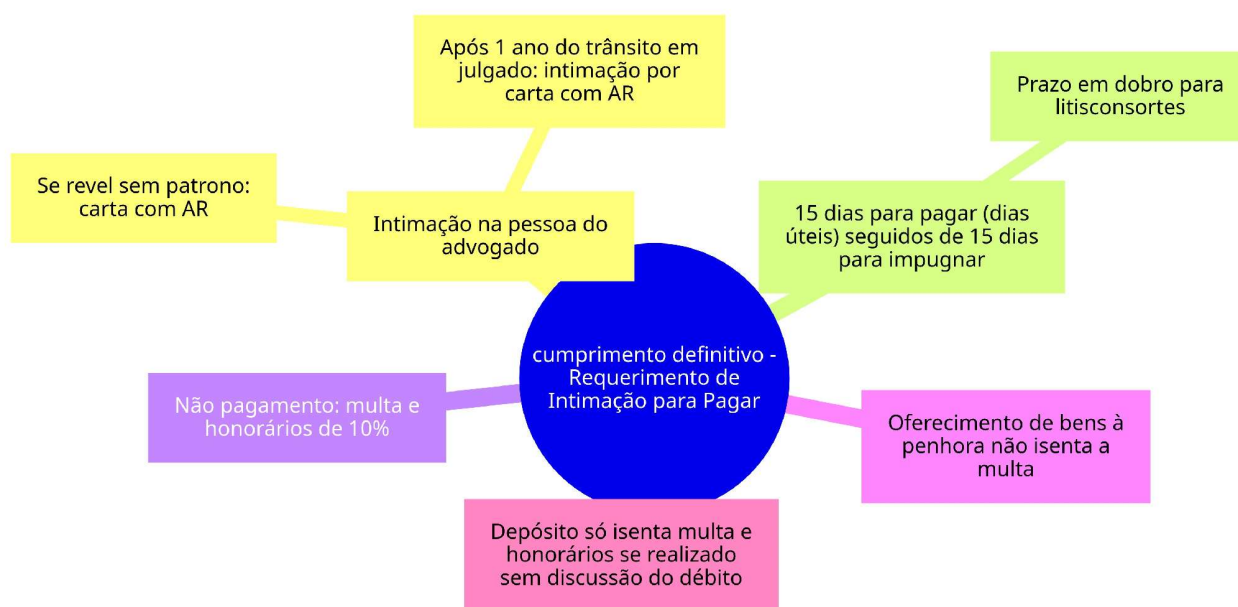
§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

Casuística

O depósito judicial do valor a que se refere o art. 520, § 3º, do CPC/2015, deve ocorrer apenas em dinheiro, salvo na hipótese em que houver o consentimento do exequente para a sua substituição por bem equivalente ou representativo do valor executado. (STJ, Informativo 711, 3ª Turma, REsp 1.942.671/2021)

Ritos – Cumprimento de pagar quantia.

Cumprimento definitivo de pagar quantia: exige-se um requerimento do credor, obrigatoriamente.



Requerimento do credor - art. 515, § 1º, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença se fará a requerimento do credor, não podendo ser deflagrado de ofício.

- O art. 515, § 1º, do CPC cuida exclusivamente do cumprimento de sentença de pagar quantia. O que tem levado boa parte da doutrina a sustentar que, no âmbito dos cumprimentos de obrigação de fazer e não fazer, poderia o juiz iniciar de ofício os procedimentos relativos à efetivação do comando.

COMPETÊNCIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: Perpetuação de competência e regra do artigo 516 § único

art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; [competência funcional absoluta]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [competência funcional absoluta]

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. [competência relativa]
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

TEMA Cumprimento de sentença iniciado. Foro de processamento. Domicílio do executado. Remessa dos autos. Possibilidade. Opção do exequente. Art. 516, parágrafo único, CPC/2015.

DESTAQUE O credor pode optar pela remessa dos autos ao foro de domicílio do executado, mesmo após o início do cumprimento de sentença REsp 1.776.382-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019 INFO 663

Ou seja, o p.u é uma exceção à perpetuação de competência

Intimação para pagar.

□ Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Intimação

1 □ Regra geral (art. 513, § 2º, I, do CPC) é que a intimação será realizada pelo Diário da Justiça (DOE), na pessoa do advogado constituído nos autos

2 - devedor estiver representado pela Defensoria Pública ou não tiver qualquer procurador constituído nos autos, deverá ser intimado pessoalmente por carta com aviso de recebimento ou por meio eletrônico (art. 513, § 2º, II e III, do CPC),

- inclusive, nas hipóteses em que o réu com paradeiro certo for citado no processo de conhecimento e permanecer revel, não se aplicando o art. 346 do CPC (STJ, REsp 1.760.914/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 02.06.2020)

- Edital poderá o devedor ser intimado por edital, embora o dispositivo não seja exato quanto à sua hipótese de incidência (art. 513, § 2º, II, do CPC). Não basta que o devedor tenha sido citado por edital e ficado revel na fase de conhecimento: é essencial que ele tenha permanecido não localizado e sem procurador constituído nos autos ou, caso contrário, deverá ocorrer a sua intimação na pessoa do advogado (ou pessoal, se representado pela Defensoria Pública).
- Art. 513 § 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, **a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.**

Legitimidade passiva do fiador, coobrigado ou corresponsável

- O fiador, coobrigado ou corresponsável também respondem pela dívida do devedor principal, mas devem ter assegurado o exercício ao contraditório. Assim, se não foram incluídos no polo passivo do processo desde a fase de conhecimento, não podem ter deflagrado contra si diretamente o cumprimento de sentença (art. 513, § 5º, do CPC).
- Esse, inclusive, é o fundamento por trás da Súmula 268 do STJ, segundo a qual o fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado.

Reações do devedor

- Intimado para pagamento sob pena de multa e honorários da fase executiva (art. 523, caput, do CPC), são três as reações possíveis do executado: (a) pagamento (total ou parcial), (b) inércia e (c) apresentação de defesa (impugnação ao cumprimento de sentença).

- Embora sem muita razão lógica, o CPC veda, expressamente, que o devedor de título judicial de pagar quantia se valha do parcelamento do art. 916 do CPC (vide § 7º do dispositivo).

Bloco 3

Réu Revel

Ainda que citado pessoalmente na fase de conhecimento, é devida a intimação por carta do réu revel, sem procurador constituído, para o cumprimento de sentença. (STJ, Informativo 673, 3ª Turma, REsp 1.760.914/2020)

- na fase de conhecimento, o réu revel sem advogado constituído não precisa ser intimado dos atos processuais.
- Segundo entendimento do STJ, tal efeito não se projeta para o início da fase executiva.
- o art. 513, § 3º, dispõe que, para fins de intimação por carta com AR, deve ser observado o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, segundo o qual presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
- 5º Art. 513 § 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, **a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.**

OBS Pegadinha

- Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do devedor para o pagamento de quantia certa. (STJ, Informativo Edição Extraordinária 1, 3ª Turma, REsp 1.837.211/2021)

Consequências pelo não pagamento

- 1) Multa de 10% sobre o valor do débito .
- 2) Honorários de 10% sobre o valor do débito .

Posicionamentos STJ

- O acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, § 1º, do CPC/2015, quando não ocorrer o pagamento voluntário no cumprimento de sentença, não admite relativização. (STJ, Informativo 673, REsp 1.701.824/2020)
- A multa de 10% (dez por cento) prevista pelo art. 523, § 1º, do CPC/2015 não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios. (STJ, Informativo 636, 3ª Turma, REsp 1.757.033/2018)
- No cálculo dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, após escoado o prazo legal para o pagamento voluntário da obrigação, não devem ser incluídas as parcelas vincendas da dívida. (STJ, Informativo 665, 3ª Turma, REsp 1.837.146/2020)
- A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. (STJ, Informativo 793, 3ª Turma, REsp 2.090.733/2023)

Protesto.

Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no [art. 523](#).

§ 1º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão.

§ 2º A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário.

§ 3º O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado.

§ 4º A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação.

- O protesto consiste, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, em “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”.

- Exceção ocorre nos casos de cumprimento de sentença relativa a prestação de alimentos, em que, após transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem justificativa pelo devedor, o juiz intervirá e mandará, de ofício, protestar a decisão judicial (art. 528, § 1º, do CPC). Nesse caso, não é razoável que o credor seja condenado a indenizar o devedor pelos danos morais ocasionados, já que o protesto será realizado de ofício, por determinação judicial.

Cumprimento invertido

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

§ 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.

- **A Fazenda Pública pode ser obrigada a apresentar o valor devido e os documentos necessários para iniciar a fase de cumprimento de sentença no âmbito dos respectivos juizados especiais**, de forma semelhante ao que ocorre nos Juizados Especiais Federais.

Tese fixada pelo STF:

1. É possível exigir da Fazenda Pública a apresentação de documentos e cálculos para o início de cumprimento de sentença nos juizados especiais, nos termos da ADPF 219;
2. É fática a controvérsia sobre a hipossuficiência da parte credora para atribuição à Fazenda Pública do ônus de apresentação de documentos para início de execução de sentença em Juizados Especiais.

STF. Plenário. ARE 1.528.097/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 17/05/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.396) (Info 1178).

A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar a execução invertida no procedimento comum

O STF decidiu que é constitucional a exigência da execução invertida nos Juizados Especiais Federais:

Não ofende a ordem constitucional determinação judicial de que a União proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito (STF. Plenário. ADPF 219/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/5/2021).

Esse entendimento, contudo, não se aplica para o procedimento comum.

Não é possível a determinação judicial à Fazenda Pública de adoção da prática jurisprudencial da execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum.

STJ. 2ª Turma. AREsp 2.014.491-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/12/2023 (Info 799).

Cumprimento obrigação de fazer, não fazer e entregar: O juiz precisa garantir a satisfação do direito, por isso pode de ofício ou a requerimento – intimar para o cumprimento. O juiz tem a sua disposição inúmeras medidas para satisfazer o credor, entre elas a multa coerciva.

Art. 536 No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, juiz, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

OBSERVAÇÕES:

- Lembre-se que, temos um rol exemplificativo de medidas coercitivas e sub-rogatórias.
- O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé, quando injustificadamente descumprir a ordem judicial -sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.
- Importante □ § 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.
- Defesa □ § 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o [art. 525](#), no que couber.
- § 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

MULTA COERCITIVA

Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

- **QUAIS SÃO OS VETORES?**

No tocante ao valor da multa cominatória, destaca-se que quanto ao seu balizamento, são dois os principais vetores de ponderação:

a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e

b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

(AgInt no AREsp 1657149 / SP AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSOESPECIAL2020/0023651-8).

- **QUAIS OS PARÂMETROS?**

Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva:

- i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
- ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
- iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor;
- iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

- **PRÉVIA INTIMAÇÃO – SÚMULA 410 STJ**

SÚMULA N. 410-STJ. 1. 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Para o cumprimento, a intimação pode ser na pessoa do advogado. Mas, nesse caso, não haverá a incidência da multa. Para a multa incidir aplica-se a súmula 410, STJ, ou seja, deve-se intimar pessoalmente o devedor.

"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (REsp 1.360.577/MG,

Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019).

A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015.

STJ. Corte Especial. REsp 2.096.505-SP, 2.140.662-GO e 2.142.333-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1296) (Info 880).

- **ALTERAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO: (art. 537)**

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE FIXA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008 DO STJ). **A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada,** sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Precedentes citados: REsp 1.019.455-MT, Terceira Turma, DJe 15/12/2011; e AgRg no AREsp 408.030-RS, Quarta Turma, DJe 24/2/2014. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014

Em suma: Mesmo que existam decisões seguindo a letra do CPC, a posição que prevalece é a de que a multa não integra a coisa julgada, por isso poderá ser alterada.

As astreintes vencidas não podem ser revistas, salvo quanto ao valor vincendo, para evitar a recalcitrância e a litigância abusiva reversa

- **1. A modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vencida, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e de precedente vinculante da Corte Especial do STJ, de modo que não é lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançados patamares elevados.**
- 2. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas:
 - i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
 - ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. STJ. Corte Especial.EAREsp 1.479.019-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 7/5/2025 (Info 853).

Incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas

- O STJ sedimentou, por meio de recurso especial julgado na sistemática dos repetitivos, que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706), conforme já anotado.

Não se trata de ausência de preclusão consumativa, sob pena de grave violação da segurança jurídica. Dessa forma, uma vez fixada a multa, é possível alterá-la ou excluí-la a qualquer momento. No entanto, uma vez reduzido o valor, não serão lícitas sucessivas revisões, a bel prazer do inadimplente recalcitrante, sob pena de estimular e premiar a renitência sem justa causa.

□ Em outras palavras, **é possível modificar a decisão que comina a multa, mas não é lícito modificar o que já foi modificado.** STJ. Corte Especial. EAREsp 1.766.665-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/4/2024 (Info 806).

Lembre-se que é possível o cumprimento provisório da multa. Mas, o seu levantamento somente se admite após a sentença favorável a favor do exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) [\(Vigência\)](#)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Cumprimento de obrigação de entregar.

Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

§ 3º Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Cumprimento de pagar alimentos:

Prisão coercitiva. Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar-lo.

§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuar-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no [art. 517](#).

§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

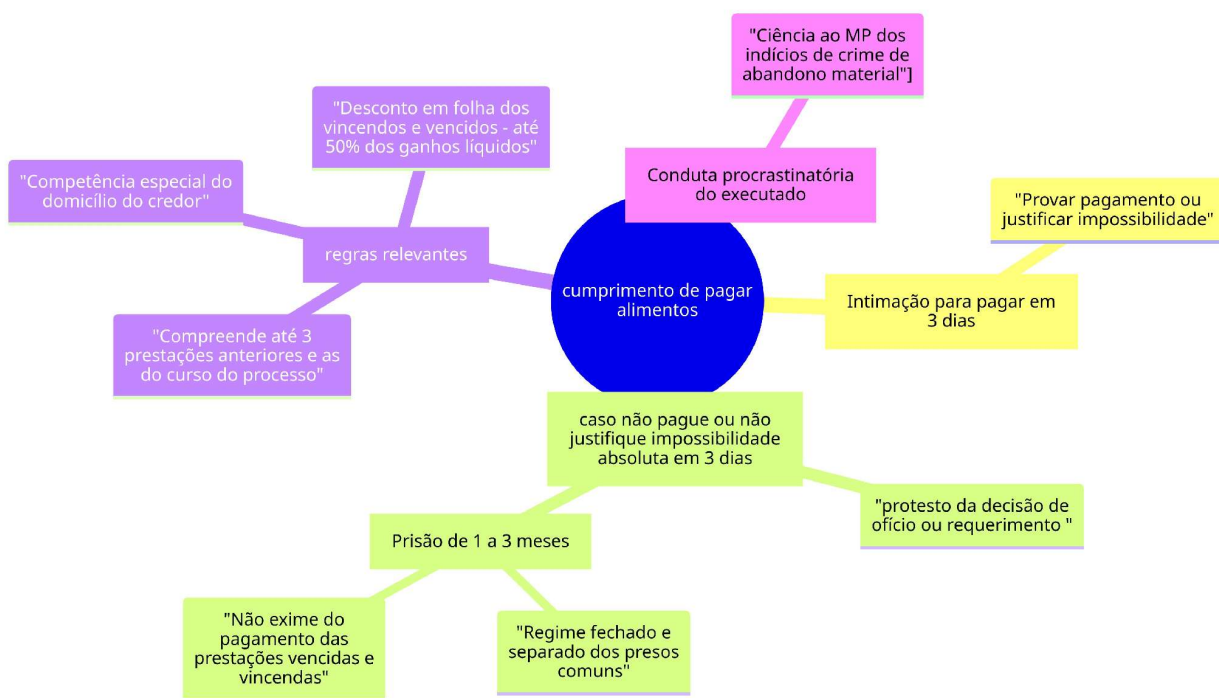
§ 5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8º O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

Lembre-se que no cumprimento para pagar alimentos, temos dois ritos:

- a. Tradicional: pagar, sob pena de penhora;
- b. Coercitivo: pagar, sob pena de prisão.



OBSERVAÇÃO:

- É possível cumular? Sim! Mesmo com título diferente, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

- a. Quando o executado for o mesmo;
- b. Mesmo juízo competente;
- c. Idêntico o procedimento.

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Por conta do terceiro requisito, surgiu a dúvida se seria possível a cumulação dos dois ritos: tradicional (penhora) e coercitivo (prisão). O STJ assim entendeu:

TEMA - Ação de alimentos. Cumprimento de sentença. Medidas executivas. Coerção pessoal (prisão) e patrimonial (penhora). Possibilidade de cumulação. Prejuízo comprovadamente demonstrado pelo devedor. Tumulto Processual. Exceções. Análise do caso concreto pelo magistrado.

DESTAQUE - Na cobrança de obrigação alimentar, é cabível a cumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra qualquer tumulto processual. (Processo sob segredo judicial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 09/08/2022).

Bloco 4

Natureza dos Alimentos.

- tem prevalecido o entendimento segundo o qual apenas os alimentos legítimos (decorrentes de relação de parentesco, casamento ou união estável e gravídicos) podem sujeitar-se a tal regime executivo especial.
- **Não se aplica** o rito excepcional da prisão civil como meio coercitivo para o adimplemento dos alimentos devidos em razão da **prática de ato ilícito**. (STJ, Informativo 681, 4ª Turma, HC 523.357/2020)
- **O inadimplemento de alimentos compensatórios**, destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal, **não justifica a execução pelo rito da prisão**, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar. (STJ, Informativo 757, 4ª Turma, Processo sob segredo judicial/2022)
- não se estende a verbas de natureza alimentar como os honorários advocatícios

OBS □ Casuística

- Os alimentos vencidos e não pagos no curso da execução configuram crédito concreto do alimentado, incorporando-se ao seu patrimônio, sendo, portanto, transmissíveis aos seus herdeiros. (STJ, Informativo 870, 4ª Turma, Processo em Segredo de Justiça/2025)

Competência

- art. 516, parágrafo único, do CPC
- o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu próprio domicílio (art. 528, § 9º, do CPC).

Rito coercitivo.

Débito que autoriza o pedido de prisão.

- **Art. 528 § 7º** O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Intimação para pagar

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o **executado pessoalmente** para, em 3 (três) dias,

- pagar o débito,
- provar que o fez ou
- justificar a impossibilidade de efetuar-lo.

□ § 2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

OBS – Pegadinhas e casuísticas

- **A teoria do adimplemento substancial** não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, revelando-se inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. (STJ, Informativo 632, 4ª Turma, HC 439.973/2018)
- É possível, em sede de execução de alimentos, a **dedução na pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia das despesas pagas in natura**, com o consentimento do credor, referentes a aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o exequente. (STJ, Informativo 624, 3ª Turma, REsp 1.501.992/2018)
- Na execução de alimentos pelo rito da prisão, **o executado pode comprovar a impossibilidade de pagamento por meio de prova testemunhal**, desde que a oitiva ocorra no tríduo previsto para a justificação. (STJ, Informativo 599, 3ª Turma, REsp 1.601.338/2017)

Prazo e regime da prisão.

Art. 528 - § 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§ 5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Dosimetria

- A decisão que decreta a prisão civil do devedor de alimentos deve ser fundamentada no tocante à dosimetria do prazo de encarceramento (entre 1 mês e 3 meses), notadamente quando se adotar prazo superior ao mínimo legal. (STJ, Informativo 804, 4ª Turma, Segredo de Justiça/2024)

Nos casos em que o juiz pretenda fixar prazo superior a 1 (um) mês, deverá justificar de forma individualizada, proporcional e razoável sua decisão, com base em critérios objetivos, tais como:

- capacidade econômica do devedor e valor do débito alimentar em aberto;
- conduta do devedor, especialmente em relação à sua boa ou má-fé e eventual reincidência no inadimplemento;
- condições pessoais do devedor, como desemprego, nascimento de novo filho, doenças graves, entre outros; e
- consequências concretas do inadimplemento para o credor, como evasão escolar, suspensão de tratamentos médicos, ausência de itens básicos de subsistência etc.

Relativização

- É possível a conversão da prisão civil em regime fechado, em virtude de dívida de natureza alimentar, para regime domiciliar quando a devedora de alimentos for responsável pela guarda de outro filho de até 12 anos de idade. (STJ, Informativo 763, 3ª Turma, Segredo de Justiça/2023)

Protesto □ Ao lado da prisão o não pagamento:

- Art. 528 § 1º Caso o executado, no prazo referido no caput , não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, **o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 .**

Desconto em folha.

- Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

- § 1º Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, **sob pena de crime de desobediência**, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício.

Alimentos vincendos e desconto em folha

- ¶ art.529 § 3º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.

OBS casuística

- **É admissível o uso da técnica executiva de desconto em folha de dívida de natureza alimentar ainda que haja anterior penhora de bens do devedor.** (STJ, Informativo 640, 3ª Turma, REsp 1.733.697/2018)

Indícios de crime de abandono material

- Art. 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material.

Prova: [FGV - 2026 - TJ-GO - Juiz Substituto](#)

Roberta foi vítima de violência doméstica praticada por seu marido Jorge. No bojo do processo criminal em que se apurava a responsabilidade de Jorge, foram concedidas medidas protetivas de urgência, dentre as quais foi estabelecida a fixação de alimentos provisórios em favor de Roberta, na forma do Art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006. Ocorre que, após 10 meses, Jorge ainda não realizou o pagamento das verbas alimentares, o que levou Roberta a ajuizar ação de execução de alimentos pretendendo a prisão civil de Jorge pelo inadimplemento.

Diante desse cenário, à luz das disposições legais e da jurisprudência sobre o tema, após a apresentação da defesa, deve o juiz reconhecer:

Alternativas

A a exigibilidade do crédito alimentar, pois a fixação de alimentos na maneira como foi definida possui caráter satisfativo, não dependendo de outra medida judicial, limitando a obrigação ao período em que se manteve a violência, cuja análise permitirá ou não a prisão civil;

B a exigibilidade do crédito alimentar, pois a fixação de alimentos na maneira como foi definida possui caráter satisfativo, não dependendo de outra medida judicial, deixando de aplicar a prisão civil, cujo pedido deve ser direcionado ao juízo criminal;

C a inexigibilidade do crédito alimentar, pois, em se tratando de alimentos definidos por meio de concessão de tutela cautelar antecedente, a ausência do ajuizamento da ação principal em 30 dias faz cessar a eficácia da medida;

D a exigibilidade do crédito alimentar, pois a fixação de alimentos na maneira como foi definida possui caráter satisfativo, não dependendo de outra medida judicial, de modo que o inadimplemento justifica o pedido de prisão civil;

E a inexigibilidade do crédito alimentar, pois, em se tratando de alimentos fixados pelo juízo criminal, haveria a necessidade de ratificação daquela determinação pelo juízo cível competente para análise do pedido de alimentos.

FCC - 2026 - DPE-MT - Defensor(a) Público(a) Estadual

No que concerne aos procedimentos especiais e à execução de alimentos no Código de Processo Civil, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante:

Alternativas

A O juiz pode, de ofício e independentemente de requerimento da parte, converter o rito da prisão em rito da penhora se verificar que o executado não possui bens de fácil alienação.

B A prisão civil por dívida de alimentos deve ser cumprida obrigatoriamente em regime fechado, ficando o preso separado dos presos comuns, pelo prazo de até seis meses.

C O cumprimento de sentença que estabeleça obrigação de pagar alimentos que englobe parcelas atuais (até três prestações imediatamente anteriores ao ajuizamento) deve ocorrer necessariamente sob o rito de prisão, não sendo possível ao exequente dispor de tal medida.

D É vedado o desconto em folha de pagamento de prestações alimentícias vencidas (débito pretérito), limitando-se constrição apenas às parcelas vincendas mensais.

E Caso existam concomitantemente débitos atuais e pretéritos, é possível a cumulação em um único procedimento de meios executivos de prisão e de penhora, desde que não ocorra tumulto processual.

Cumprimento em face da Fazenda Pública: Lembre-se que não há penhora, nesse tipo de cumprimento. Isso porque o pagamento é feito por precatório e os bens da Fazenda Pública são impenhoráveis.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir

Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.

STJ. 1ª Seção. REsp 2.029.636-SP, REsp 2.029.675-SP, REsp 2.030.855-SP e REsp 2.031.118-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 20/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1190) (Info 818).

PERGUNTA-SE: Cabe cumprimento provisório em face da Fazenda Pública?

Se o cumprimento for de pagar quantia, NÃO caberá o cumprimento provisório, porque o pagamento nesse caso é feito por precatório, e no regime dos precatórios, é necessário o trânsito em julgado.

Porém, se o cumprimento for de obrigação de fazer, não fazer ou entregar, caberá a execução provisória.

Portanto, cuidado, pois depende da natureza da obrigação

Tema 45 - Possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública.

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 37, caput, e 100, § 1º e § 4º, da Constituição Federal, a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública.

Tese:

A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.

Bloco 5

Títulos executivos extrajudiciais – processo autônomo de execução.

Processo autônomo de execução: Nesse caso, estamos diante de título executivo extrajudicial. Os títulos não ensejam, a execução de forma automática, mas necessitam de um processo para isso. Não há cumprimento provisório, bem como não é possível liquidar o título executivo extrajudicial (deve trazer obrigação certa, líquida e exigível). Caso a obrigação não seja líquida, deve haver um processo de conhecimento.

Há muitas semelhanças com o cumprimento de sentença.

Geralmente, as **principais diferenças estão na fase do pagamento voluntário, em si**. Por exemplo, no cumprimento de sentença o devedor é intimado para pagar em 15 dias, ao passo que, no processo, de execução autônomo, o devedor, é intimado para pagar em 3 dias.

Além disso, no cumprimento de sentença, o prazo para apresentar a impugnação começa automaticamente do término do prazo de pagamento. Já, no processo de execução, os embargos à execução começam a correr no momento inicial – o devedor tem 15 dias para embargar. Mas, posteriormente, quanto à penhora, às astreintes, prisão, se aplicará nos dois ritos.

O processo autônomo de execução, poderá ser:

- PROCESSO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA
- PROCESSO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER.
- PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

- III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
- IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;
- V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;
- VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;
- VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;
- VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;
- IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
- X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;
- XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;
- XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores; (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)
- XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Títulos executivos extrajudiciais.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

- I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;
- Obs. o cheque prescrito permite a ação monitória, mas não o processo de execução
- II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
- Não precisa ser assinado por testemunhas

III - O DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS;

- Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. (Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)
- Obs 2 – Súmula 233 STJ
 - O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.
- Súmula 300 STJ
 - O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

- Atenção: se o juiz homologar, há título judicial

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

- Não se exige testemunhas

VI - o contrato de **SEGURO DE VIDA EM CASO DE MORTE**;

- Não abrange os contratos de seguro de acidente pessoal

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - **O CRÉDITO, DOCUMENTALMENTE COMPROVADO, DECORRENTE DE ALUGUEL DE IMÓVEL**, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

- Não abrange as hipóteses em que o condomínio ingressa em face do condômino
- Despesas decorrentes do uso da coisa: não são incontroversas (não tem liquidez – precisa de processo de conhecimento)

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

- Execução fiscal

X - **o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;**

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - **o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores;** (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

- Ex. TAC do MP

Pegadinhas finais ---- atenção:

1) Título estrangeiro. Art. 784 §2º e §3º

§ 2º Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados.

§ 3º O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação.

2) Propositura de demanda para contestar o débito.

Art. 784

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

- A lei reconhece a possibilidade de conexão e reunião para julgamento em conjunto da execução de título extrajudicial e ação de conhecimento referentes aos mesmos títulos

3) Preferência pelo processo de conhecimento – CUIDADO!!!! – a questão do interesse de agir!!

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Legitimidade no processo autônomo.

- Ativa

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. (ordinária)

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; (extraordinária)

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; (ordinária derivada)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (ordinária derivada)

- Deve o devedor, todavia, ser cientificado da cessão do crédito (extrajudicialmente ou no próprio processo em que se operou a cessão), na forma do art. 290 do CC. Sem essa notificação, a cessão fica sem efeito, ao menos quanto ao devedor/executado, que continua a dever para o credor primitivo (cedente).

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. (ordinária derivada)

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Legitimidade passiva

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

□ Observação pegadinha (fiador que não participou do processo)

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

Intervenção de terceiros.

- São incompatíveis com o processo de execução: denunciação à lide (art. 125 do CPC) e o chamamento ao processo (art. 130 do CPC).
- Cabe na execução Intervenção do amicus curiae (art. 138 do CPC), e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive por conta de disposição legal expressa (art. 134 do CPC).
- Controvertido é o cabimento da assistência na execução (arts. 119 e ss. do CPC), notadamente porque o interesse jurídico a justificar o ingresso do terceiro não se confunde com o interesse meramente econômico
- AGRADO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS . IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de intervenção de terceiros em processo de execução . 2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de intervenção de terceiros na forma de assistência em processo de execução, haja vista a ausência de sentença em favor de qualquer parte, ocorrendo apenas satisfação do crédito executado. 3. Recurso conhecido e provido .
- (TJ-DF 07332143720218070000 1406058, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Cumulação de execução

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente **o mesmo juízo e idêntico o procedimento**.

Competência (territorial – relativa):

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.